

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1918/2537	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรง กิ่ง โลหะ สันติ	
		โจทก์
	นาย สม ชาย เจริญ ฉิม กับพวก	จำเลย

ป.อ. มาตรา 188

จำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วม เอาใบวางบิลกับบิลเงินสดและใบส่งของ ซึ่งเป็นเอกสารของโจทก์ร่วมไปเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้าของโจทก์ร่วมโดยมีเจตนาจะเอาเงินค่าสินค้าเป็นของตนเป็นการเอาไปเสียซึ่งเอกสารของโจทก์ร่วมในประการหนึ่งที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม และการที่เอาเช็คที่ลูกค้าของโจทก์ร่วมส่งจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้าให้แก่โจทก์ร่วมไปเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คแล้วเบิกเงินไปเป็นของตนเป็นการทำให้เช็คดังกล่าวซึ่งเป็นเอกสารของโจทก์ร่วมไร้ประโยชน์ที่จะใช้ได้ อีก จำเลยที่ 1 จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83, 188, 91

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาห้ามหุ้นส่วนจำกัดโรงกลึงโลหะสันติผู้เสียหายขอเข้าร่วมเป็น
โจทก์กับพนักงานอัยการ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์และโจทก์ร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ร่วมฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่า จำเลยที่ 1
เป็นลูกจ้างของโจทก์ร่วม มีหน้าที่ส่งสินค้าและเก็บเงินค่าสินค้ายามมอบให้แก่โจทก์
ร่วม ส่วนจำเลยที่ 2 เป็นคนรักของจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2529 โจทก์ร่วม
ให้จำเลยที่ 1 นำเครื่องเร้าเตอร์ ซึ่งเป็นเครื่องมือสำหรับแกะสลักไม้ 1 เครื่อง ราคา
42,000 บาท ไปส่งมอบให้แก่บริษัทดี.เค.อุตสาหกรรม จำกัด ลูกค้าของโจทก์ร่วม
เมื่อส่งสินค้าแล้วจำเลยที่ 1 นำใบวางบิลเอกสารหมายเลข จ.6 ที่บริษัทลูกค้าออกมา
มอบให้แก่โจทก์ร่วม ต่อมาวันที่ 15 เมษายน 2529 จำเลยที่ 1 นำบิลเงินสดและใบส่ง
ของเอกสารหมายเลข จ.4 กับใบวางบิลเอกสารหมายเลข จ.6 ไปเก็บเงินค่าสินค้าจากบริษัท
ลูกค้า ลูกค้าได้ออกเช็คเอกสารหมายเลข จ.7 มอบให้จำเลยที่ 1 นำมามอบให้แก่โจทก์
ร่วม จำเลยที่ 1 นำเช็คเอกสารหมายเลข จ.7 ไปเข้าบัญชีเงินฝากของจำเลยที่ 2 มีปัญหา
ที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ร่วมว่า จำเลยทั้งสองกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่การ
ที่จำเลยที่ 1 เอาใบวางบิลเอกสารหมายเลข จ.6 กับบิลเงินสดและใบส่งของเอกสาร
หมายเลข จ.4 ซึ่งเป็นเอกสารของโจทก์ร่วมไปเก็บเงินค่าสินค้าจากบริษัทลูกค้าของ
โจทก์ร่วม โดยมีเจตนาจะเอาเงินค่าสินค้าเป็นของตน เป็นการเอาไปเสียซึ่งเอกสาร

ของโจทก์ร่วมในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ร่วม และที่เอาเช็คเอกสาร
หมาย จ.7 ที่บริษัทลูกค้าของโจทก์ร่วมส่งจ่ายชำระหนี้ค่าสินค้า ให้แก่โจทก์ร่วมไปเข้า
บัญชีเพื่อเรียกเก็บเงินตามเช็คแล้วเบิกเงินไปเป็นของตนเป็นการทำให้เช็คเอกสาร
หมาย จ.7 ซึ่งเป็นเอกสารของโจทก์ร่วมไร้ประโยชน์ที่จะใช้ได้อีก จำเลยที่ 1 จึงมี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 188 ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้อง
โจทก์สำหรับจำเลยที่ 1 มานั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ร่วม
ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
188 การกระทำเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความ
ผิดไป ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 โดยวางโทษจำคุกกระทงละ 6 เดือน
รวมสองกระทงเป็นจำคุก 12 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาของ
ศาลอุทธรณ์

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จงทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>